



AdvogaJá
ADVOCACIA INTELIGENTE

**Será que você
tem *Direito?***
advogaja.com.br

■ MODELO ILUSTRATIVO — Documento fictício destinado exclusivamente à apresentação do serviço AdvogaJá

Página 1

PARECER JURÍDICO

Direito Civil — Responsabilidade Civil

Acidente com Lesão Corporal — Danos Materiais, Lucros Cessantes,
Dano Moral e Dano Estético

■ MODELO ILUSTRATIVO — Caso fictício para fins de apresentação do serviço AdvogaJá

Consulente:	José da Silva	Protocolo:	ADV-260701-0008-5.22-MODELO
Área:	Responsabilidade Civil — Acidente com Danos Materiais e Morais	Data:	Julho de 2026
Advogado:	[Nome do Advogado], OAB/RJ [número]		

I. EMENTA

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. Acidente causado por terceiro, com lesão corporal, afastamento das atividades laborais e despesas médicas. Dever de reparar o dano decorrente de ato ilícito (arts. 186 e 927 do Código Civil). Elementos da responsabilidade subjetiva: conduta, culpa, dano e nexo de causalidade. Responsabilidade objetiva nas hipóteses legais e na relação de consumo (art. 927, parágrafo único, do Código Civil; art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Extensão da indenização: dano material emergente (despesas comprovadas), lucros cessantes (art. 402 do Código Civil), dano moral e dano estético, cumuláveis quando decorrentes do mesmo fato desde que autonomamente identificáveis (Súmula 387 do STJ). Prazo prescricional de 3 anos para a pretensão de reparação civil (art. 206, § 3º, V, do Código Civil); de 5 anos na relação de consumo, por fato do produto ou do serviço (art. 27 do CDC). Necessidade de documentação probatória completa. Vias: notificação extrajudicial, Juizado Especial Cível ou Vara Cível, conforme o valor e a complexidade probatória.

II. RELATÓRIO

O consulente José da Silva, brasileiro, portador do CPF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado na Rua Fictícia nº 100, apartamento 000, bairro Exemplo, Rio de Janeiro/RJ, submeteu à análise jurídica acidente do qual foi vítima.

Segundo o relato, o consulente sofreu acidente atribuído à conduta de terceiro, do qual resultaram lesões corporais que demandaram atendimento hospitalar, exames e tratamento continuado. Em razão das lesões, permaneceu afastado de suas atividades laborais por período determinado, deixando de auferir a remuneração correspondente, e suportou despesas com consultas, medicamentos e transporte.

O consultante informa possuir prontuário do atendimento, exames, notas fiscais das despesas e atestados médicos do afastamento, havendo ainda testemunhas do fato. Não houve composição amigável com o responsável e não há processo em curso.

III. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

3.1. Os Elementos do Dever de Indenizar

O dever de reparar decorre dos arts. 186 e 927 do Código Civil: aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Na responsabilidade subjetiva — regra geral — exige-se a demonstração de quatro elementos: a **conduta** do agente, a **culpa** (negligência, imprudência ou imperícia), o **dano** efetivamente sofrido e o **nexo de causalidade** entre a conduta e o dano. A ausência de qualquer deles afasta a obrigação.

Há hipóteses, porém, em que a culpa é dispensada. Nos casos previstos em lei e quando a atividade desenvolvida implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem, a responsabilidade é objetiva (art. 927, parágrafo único, do Código Civil). O mesmo ocorre na relação de consumo, em que o fornecedor responde independentemente de culpa pelo defeito do serviço (art. 14 do CDC). A qualificação da hipótese é decisiva para o ônus da prova.

3.2. A Extensão da Reparação — o que Pode Ser Pleiteado

A reparação deve ser integral, alcançando todas as dimensões do prejuízo. É comum que a vítima pleiteie menos do que tem direito por desconhecer as parcelas cumuláveis:

Parcela	O que abrange	Como se comprova
Dano material emergente	Despesas efetivamente suportadas — consultas, exames, medicamentos, transporte	Notas fiscais, recibos, comprovantes
Lucros cessantes	O que se deixou de ganhar no período de afastamento (art. 402, CC)	Atestados, holerites, declaração de rendimentos
Dano moral	Sofrimento, dor e abalo decorrentes da lesão	Prontuário, laudos, contexto do fato
Dano estético	Alteração permanente da aparência física	Laudo, fotografias, perícia
Tratamento futuro	Despesas ainda necessárias à recuperação	Relatório médico com previsão terapêutica

Recomendação prática: Organize a documentação por categoria de dano: um conjunto para as despesas (notas e recibos), outro para o afastamento (atestados e comprovantes de renda) e outro para as lesões (prontuário, exames, laudos). Essa separação é o que permite quantificar cada parcela — despesas sem comprovante e afastamento sem prova de renda tendem a não ser indenizados.

3.3. A Cumulação do Dano Moral com o Dano Estético

Ponto frequentemente ignorado e economicamente relevante: o dano moral e o dano estético são parcelas **autônomas** e podem ser cumuladas quando decorrentes do mesmo fato, desde que identificáveis separadamente. É o que estabelece a Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que é lícita a

cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.

A distinção conceitual: o dano moral compensa o sofrimento, a dor e o abalo psíquico; o dano estético compensa a alteração permanente da aparência física — cicatriz, deformidade, limitação visível. Havendo sequela estética permanente, o pedido deve contemplar ambas as parcelas.

3.4. O Prazo Prescricional

A pretensão de reparação civil prescreve em **3 (três) anos**, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, contados, em regra, da data do fato ou da ciência da lesão e de sua extensão.

Se a situação configurar relação de consumo — acidente em estabelecimento comercial, falha de serviço, defeito de produto —, aplica-se o prazo de **5 (cinco) anos** do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, contado do conhecimento do dano e de sua autoria. A qualificação da relação jurídica, portanto, altera significativamente o prazo disponível.

■ ■ ■ **ATENÇÃO:** O prazo é **de 3 anos** na regra geral e de **5 anos** na relação de consumo. Como a quantificação dos danos e a produção da prova demandam tempo, a providência não deve ser postergada — testemunhas se dispersam e documentos se perdem.

3.5. As Vias Disponíveis

Conforme o valor e a complexidade da prova, o consulente dispõe das seguintes vias:

Via	Quando é adequada	Custo
Notificação extrajudicial	Primeiro passo — documenta a ciência e pode viabilizar acordo	Baixo
Juizado Especial Cível	Valor até 40 salários mínimos, prova essencialmente documental	Isento em 1º grau
Vara Cível	Valores maiores ou necessidade de perícia médica	Custas conforme o valor da causa
Boletim de Ocorrência	Documenta o fato e preserva a versão da vítima	Gratuito

Recomendação prática: Havendo sequela que exija perícia médica para quantificação — especialmente dano estético ou incapacidade —, a Vara Cível costuma ser a via mais adequada, pois o rito do Juizado Especial restringe a produção de prova técnica complexa.

IV. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

1. O dever de indenizar exige, na regra geral, a demonstração de **conduta, culpa, dano e nexo de causalidade** (arts. 186 e 927 do Código Civil). Em hipóteses legais, em atividades de risco e na relação de consumo, a responsabilidade é **objetiva**, dispensando a prova de culpa (art. 927, parágrafo único, do CC; art. 14 do CDC) — qualificação que altera decisivamente o ônus da prova.
2. A reparação deve ser **integral** e alcança parcelas cumuláveis: dano material emergente (despesas comprovadas), **lucros cessantes** pelo período de afastamento (art. 402 do CC), dano moral, dano estético e as despesas de tratamento futuro.

3. O **dano moral e o dano estético são autônomos e cumuláveis** quando decorrentes do mesmo fato e identificáveis separadamente (Súmula 387 do STJ) — ponto frequentemente ignorado e economicamente relevante quando há sequela permanente.

4. O prazo prescricional é de **3 anos** na regra geral (art. 206, § 3º, V, do CC) e de **5 anos** na relação de consumo, por fato do produto ou do serviço (art. 27 do CDC).

5. A **documentação é determinante**: despesas sem comprovante e afastamento sem prova de renda tendem a não ser indenizados. A organização da prova por categoria de dano é o que permite quantificar cada parcela.

6. **Providências recomendadas, em ordem**: (1) registrar Boletim de Ocorrência, se ainda não registrado; (2) obter o prontuário completo do atendimento e os laudos das lesões; (3) reunir notas fiscais das despesas, atestados do afastamento e comprovantes de renda; (4) qualificar os dados das testemunhas; (5) notificar extrajudicialmente o responsável; (6) não havendo acordo, ajuizar a ação na via adequada ao valor e à necessidade de perícia, dentro do prazo prescricional.

V. ORIENTAÇÕES PRÁTICAS

Esta seção descreve, de forma objetiva, como funcionam os procedimentos mencionados neste parecer. Tem caráter meramente informativo e não substitui a orientação de um advogado.

Como registrar um Boletim de Ocorrência (B.O.)

O Boletim de Ocorrência é o registro oficial de um fato perante a autoridade policial. Serve como prova documental da comunicação do fato e, em casos de fraude ou crime, é peça relevante para investigações e para demonstrar a boa-fé de quem registra.

Como fazer:

1. Reúna as informações do fato: o que aconteceu, quando, onde e quem está envolvido.
2. Registre pela Delegacia Eletrônica do seu estado (a maioria permite registro online para fatos sem violência) ou presencialmente em qualquer delegacia.
3. Descreva os fatos com objetividade e anexe documentos, se houver.
4. Guarde o número e a via do B.O. registrado.

Onde: Delegacia Eletrônica do estado (site) para casos simples; delegacia física para casos que exijam atendimento presencial.

O que levar/reunir: Documento de identidade, CPF e todos os elementos que comprovem o fato (prints, comprovantes, contratos).

Custo: Gratuito.

Prazo: Registre o quanto antes — a proximidade com o fato reforça a credibilidade do registro.

Atenção: Em casos de uso indevido de dados ou fraude, o B.O. demonstra que você não reconhece a dívida ou o ato e reforça sua boa-fé em eventual ação.

Como obter documentos que estão com a outra parte (prontuário, contrato, prova)

Quando um documento essencial está em poder da outra parte — prontuário médico, contrato, memorial de cálculo —, você tem o direito de exigí-lo. A recusa pode ser suprida judicialmente pela exibição de documentos.

Como fazer:

1. Primeiro, solicite por escrito e com protocolo de recebimento, dando prazo para a entrega.
2. Guarde a solicitação e a eventual recusa ou silêncio — isso já é prova.
3. Não atendido, o documento pode ser requerido em juízo por meio do pedido de exibição de documentos, dentro da ação principal ou de forma autônoma.

Onde: Diretamente à instituição (hospital, clínica, empresa, distribuidora) e, se necessário, ao juízo competente.

O que levar/reunir: Cópia do pedido protocolado, identificação e comprovação da relação jurídica que fundamenta o direito ao documento.

Custo: A solicitação direta é gratuita. Prontuário médico é direito do paciente (Código de Ética Médica e CDC).

Prazo: A recusa injustificada de entrega pode caracterizar infração e é valorada contra quem se recusa.

Atenção: O que 'não está escrito' no prontuário não pode ser presumido como tendo ocorrido — por isso a obtenção do documento é frequentemente decisiva.

Como enviar uma notificação extrajudicial

A notificação extrajudicial é uma comunicação formal, por escrito, em que você cientifica a outra parte de um fato, faz uma exigência e registra a data em que ela tomou conhecimento. Não é um processo — é um passo anterior, que muitas vezes resolve o problema sem litígio e, quando não resolve, serve de prova.

Como fazer:

1. Redija o documento com: seus dados, os dados do destinatário, a descrição objetiva do fato, a exigência (o que você quer) e um prazo para resposta (por exemplo, 10 ou 15 dias).
2. Escolha a forma de envio que gere comprovante de recebimento — esta é a parte essencial, pois é o comprovante que dá valor à notificação.
3. Guarde o comprovante de envio e de recebimento junto com uma cópia do documento assinado.

Onde: Três formas, da mais simples à mais robusta: (a) carta com Aviso de Recebimento (AR) pelos Correios; (b) notificação por Cartório de Registro de Títulos e Documentos (RTD), que confere fé pública ao ato e faz a entrega oficialmente; (c) por e-mail ou aplicativo de mensagens, apenas como reforço — nunca como única via, pois a prova de recebimento é frágil.

O que levar/reunir: Cópia de documento de identidade, os dados completos do destinatário (nome e endereço) e os documentos que embasam a exigência.

Custo: Carta com AR: alguns reais. Notificação por Cartório de RTD: varia por estado, geralmente entre R\$ 50 e R\$ 200 conforme o número de páginas e destinatários.

Prazo: Não há prazo para enviar, mas fazê-la cedo preserva provas e documenta a data da ciência da outra parte.

Atenção: A via do Cartório de RTD é a mais recomendada quando se prevê litígio: o cartório certifica que a notificação foi entregue, eliminando discussão futura sobre se a outra parte foi ou não cientificada.

Como pedir indenização na Justiça

A ação indenizatória busca a recomposição dos prejuízos sofridos, que podem abranger dano material (o que se perdeu e o que se deixou de ganhar), dano moral e dano estético, conforme o caso.

Como fazer:

1. Reúna a prova do fato, do dano e do nexo entre eles — sem essa tríade a pretensão não se sustenta.
2. Quantifique cada parcela separadamente, com os comprovantes correspondentes.
3. Tente antes a solução extrajudicial e documente a recusa.
4. Ajuíze a ação na via adequada ao valor e à complexidade da prova.

Onde: Juizado Especial Cível, para causas até 40 salários mínimos com prova essencialmente documental; Vara Cível, para valores maiores ou quando necessária perícia.

O que levar/reunir: Boletim de ocorrência quando houver, prontuário e laudos médicos, notas fiscais das despesas, atestados de afastamento, comprovantes de renda e qualificação das testemunhas.

Custo: Isento de custas no Juizado Especial em 1º grau; na Vara Cível, custas conforme o valor da causa.

Prazo: A pretensão de reparação civil prescreve em 3 anos; nas relações de consumo, a reparação por fato do produto ou do serviço prescreve em 5 anos.

Atenção: Havendo sequela que exija perícia médica para quantificação, a Vara Cível costuma ser mais adequada, pois o rito do Juizado restringe a prova técnica complexa.

VI. O QUE EVITAR

Condutas que podem prejudicar o próprio caso. Esta seção tem caráter preventivo e orientativo.

✗ Não faça declarações admitindo culpa ou responsabilidade — por mensagem, e-mail ou verbalmente diante de testemunhas. Registre os fatos, mas evite manifestações que possam ser usadas contra você.

✗ Não assine acordos, quitações ou termos de renúncia sem análise prévia. Uma quitação genérica pode extinguir direitos que você ainda poderia exercer.

✗ Não descarte documentos antigos — carnês, holerites, contratos, comprovantes, e-mails. Muitas vezes é justamente o documento antigo que comprova o direito ou revela a má-fé da outra parte.

✗ Não deixe o prazo correr sem agir. Prazos decadenciais não se suspendem nem se interrompem — uma vez esgotados, o direito se extingue definitivamente, sem possibilidade de recuperação.

O presente parecer está atualizado de acordo com as normas jurídicas vigentes na data de sua elaboração. Eventual alteração legislativa ou jurisprudencial superveniente poderá impactar, no todo ou em parte, as conclusões aqui aferidas. O parecer jurídico tem caráter exclusivamente informativo e orientativo, destinando-se a fornecer ao consulente subsídios para a tomada de decisão mais adequada ao seu caso. A escolha da conduta a ser adotada é de inteira responsabilidade do consulente, que poderá, a seu critério, buscar orientação jurídica complementar.

Este é o parecer, salvo melhor juízo.

Rio de Janeiro, julho de 2026.

[Nome do Advogado]

OAB/RJ [número]

Advogado responsável pelo parecer